

1510018-08.2021.8.26.0604
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Aristoteles de Alencar Sampaio
Comarca: Sumaré
Foro: Foro de Sumaré
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/09/2022
... legal e regulamentar, para fins de tráfico.

Recebida a denúncia, o réu foi citado apresentou defesa preliminar.

Durante a instrução foi produzida prova oral e o réu não foi interrogado pela sua revelia.

Em alegações finais, as partes pleitearam a absolvição do acusado.

Relatados. D E C I D O:

A ação penal não merece prosperar, porquanto a autoria do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sumaré
Foro de Sumaré
1ª Vara Criminal
Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

1510018-08.2021.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1510018-08.2021.8.26.0604
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
LEANDRO CORREIA PEREIRA

Vistos.

LEANDRO CORREIA PEREIRA foi denunciado como incurso nas penas do art. 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 19/01/2021 teria, na Rua Crenac, 384, nesta cidade, trazido consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico.

Recebida a denúncia, o réu foi citado apresentou defesa preliminar.

Durante a instrução foi produzida prova oral e o réu não foi interrogado pela sua revelia.

Em alegações finais, as partes pleitearam a absolvição do acusado.

Relatados. D E C I D O:

A ação penal não merece prosperar, porquanto a autoria do delito não foi suficientemente comprovada sob o crivo do contraditório, em que pese a materialidade do crime tenha sido comprovada pelo auto de fls. 4/5 e laudo pericial de fls. 93/95.

De fato, foram ouvidos sob o crivo do contraditório apenas duas testemunhas, que não lograram comprovar de forma suficiente a acusação.

O policial JOSÉ BASÍLIO BORGES DOS SANTOS disse em juízo que não se recordava da ocorrência.

O policial JOÃO VITOR PERES DOS SANTOS disse em juízo que se lembrava vagamente da ocorrência. Disse que na data dos fatos fez a abordagem no réu que estava na companhia de outras pessoas. Não conseguiu afirmar quem das pessoas dispensou a sacola plástica onde estava o entorpecente, mas viu que a pessoa que foi abordada estava com roupas típicas de gesseiro. Não se recorda de outras circunstâncias.

O réu, por sua vez, não foi ouvido por conta da sua revelia.

Ora, considerando-se este quadro fático, é de se reconhecer a fragilidade probatória mencionada pelo próprio Parquet, tendo em vista que nada foi produzido em juízo que pudesse respaldar o quanto produzido na fase inquisitiva.

Assim, ante a vedação expressa do art. 155 do Código de Processo Penal, e a advertência exposta por Fernando Capez pela qual "com a reforma processual penal, somente a prova produzida em contraditório judicial poderá servir de fundamento para a sentença condenatória.", impõe-se a absolvição do réu pela insuficiência probatória.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para ABSOLVER LEANDRO CORREIA PEREIRA da acusação descrita na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Sumaré, 06 de setembro de 2022.

ARISTÓTELES DE ALENCAR SAMPAIO
Juiz de Direito